

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1233/2533

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
นายสุเทพ รอดสกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 33, มาตรา 91

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา , มาตรา 72 ทวิ

การมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดมาตั้งแต่เริ่ม
ครอบครองเป็นกรรมหนึ่ง และเมื่อได้พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยผิด
กฎหมายก็เป็นความผิดอีกกรรมหนึ่ง จึงเป็นความผิดสองกรรมต่างกัน ต้องลงโทษ
ทุกกรรมเป็นกระทงความผิด

การที่จำเลยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลางไปพยายามปล้นทรัพย์แต่ก็เป็น
เพียงยานพาหนะไปมาและพาจำเลยกับพวกหลบหนีให้พ้นจากการจับกุมโดยสะดวก
และรวดเร็วเท่านั้น รถจักรยานยนต์ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระ
ทำความผิดอันจะพึงริบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ มีกระสุนปืนลูกซอง ๑ นัด จำเลยที่ ๒ มีอาวุธปืน
ลูกซองสั้นไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงาน ๑ กระบอก กับกระสุนปืนลูกซอง
๒ นัด ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำเลยที่ ๒ ได้พาอาวุธปืนดัง

กล่าวไปในทางสาธารณะและได้ร่วมกันลักธจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย... โดย
จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อกระทำความผิด...เจ้าพนักงาน
ตำรวจจับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ได้พร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้น ๑ กระบอก กระสุนปืน
ลูกซอง ๒ นัด ปลอกกระสุนปืนลูกซอง ๑ ปลอก รถจักรยานยนต์ ๑ คัน เป็นของ
กลาง ต่อมาจับจำเลยที่ ๓ ได้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐,
๓๔๐ ตร., ๒๘๘, ๒๘๙, ๑๓๘, ๑๔๐, ๓๒, ๓๓, ๘๐, ๘๓ ฯลฯ พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา
๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ฯลฯ รับของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.
๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ วรรคสอง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔
ข้อ ๖ ฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๖
เดือนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ วรรคสองคำสั่งของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑ ข้อ ๔ ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ จำคุก ๓ เดือนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๔๐ วรรคสอง, ๓๔๐ ตร., ๘๐ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ข้อ ๑๔, ๑๕ ฐาน
พยายามปล้นทรัพย์โดยคนหนึ่งคนใดมีอาวุธและใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิด จำคุก
๑๒ ปีการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรม
เป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๑ ที่แก้ไขแล้วรวมเป็น
จำคุก ๑๒ ปี ๙ เดือน จำเลยที่ ๒มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗,
๘ทวิ,๗๒ วรรคแรก ๗๒ ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ ๔๔ ข้อ

๓, ๖, ๗ พระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรุปีน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕, ๗ ฐานมีอาวรุปีนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๒ ปี ฐานพาอาวรุปีนติดตัวไปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำคุก ๑ ปี มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๐ วรรคสาม ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ จำคุก ๓ ปี มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ วรรคสอง, ๓๔๐ ตี, ๔๐ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๑ ข้อ ๑๔, ๑๕ ฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยมีอาวรุปีนและใช้ยายพาหนะ จำคุก ๑๒ ปี รวมเป็นจำคุก ๑๘ ปี ชั้นจับกุมจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คนละหนึ่งในสามแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๘ ปี ๖ เดือน จำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๑๒ ปี ข้อหาอื่นเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ ให้ยก ของกลางริบ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ในข้อหาพยายามปล้นทรัพย์ คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๖ เดือน จำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๔ ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า การมีอาวรุปีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวรุปีนไปในทางสาธารณะโดยผิดกฎหมาย เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทศาลจะลงโทษได้เพียงบทที่มีโทษหนักที่สุดนั้นเห็นว่า การมีอาวรุปีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดมาตั้งแต่เริ่มครอบครองเป็นกรรมหนึ่งและเมื่อได้พกพาอาวรุปีนไปในทางสาธารณะโดยผิดกฎหมายก็เป็นความ

ผิดอีกกรรมหนึ่ง จึงเป็นความผิดสองกรรมต่างกันศาลลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น และที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกาว่าเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์ รถจักรยานยนต์ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด ขอให้คนแก่เจ้าของนั้นเห็นว่าแม้ศาลฎีกาจะฟังว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลางไปพยายามปล้นทรัพย์ แต่ก็ยังเป็นเพียงยานพาหนะไปมาและพาจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ กับพวกหลบหนีให้พ้นจากการจับกุมโดยสะดวกและรวดเร็วเท่านั้น รถจักรยานยนต์ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบได้ ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ในข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นยกเว้นไม่ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

ศาลจังหวัดลพบุรี - นายพิณ อินทกาญจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายทองเลื่อน พูลพิพัฒน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ